Lugano, 20 gennaio 2026

Pretura del Distretto di Lugano
Via Bossi 3
6900 Lugano

# Petizione

nella causa civile ordinaria di:

**Dario Lanfranchi**, Via alla Chiesa 8, 6932 Breganzona, Attore, patrocinato dall'Avv. Chiara Moresi, Studio legale Moresi, Via Nassa 3, 6900 Lugano,

contro:

**Technoval Swiss AG**, Hardturmstrasse 161, 8005 Zurigo, con succursale in Via Cantonale 19, 6928 Manno, CHE-114.222.333 IVA, Convenuta, patrocinata dall'Avv. Marco Realini, Realini & Associati, Via Pretorio 7, 6900 Lugano,

concernente: pretese derivanti dal contratto di lavoro (indennità per disdetta nulla, rispettivamente abusiva; lavoro straordinario; bonus 2024).

## Conclusioni

**1.** Si accerti, in via principale, che la disdetta del rapporto di lavoro comunicata dalla Convenuta all'Attore con lettera 15 gennaio 2025 è nulla ai sensi dell'art. 336c cpv. 2 CO.

**2.** In via subordinata, nella misura in cui il Pretore non accertasse la nullità della disdetta ai sensi del n. 1 che precede, la Convenuta sia condannata a versare all'Attore l'importo di CHF 36'800.--, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2025, a titolo di salario dovuto durante la sospensione del termine di disdetta, rispettivamente a titolo di indennità per disdetta abusiva ai sensi degli art. 336 e 336a CO.

**3.** La Convenuta sia in ogni caso condannata a versare all'Attore l'importo di CHF 10'469.60, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2025, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 321c CO.

**4.** La Convenuta sia in ogni caso condannata a versare all'Attore l'importo di CHF 9'480.--, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2025, a titolo di quota del bonus 2024.

**5.** Con vittoria di spese e ripetibili.

## I. Aspetti formali

Il Pretore del Distretto di Lugano è competente per territorio ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 CPC, essendo Manno il luogo in cui l'Attore svolgeva abitualmente il proprio lavoro, e per materia quale autorità di prima istanza per le controversie in materia di diritto del lavoro nel Cantone Ticino.

Il valore litigioso, tenuto conto della pretesa di cui al n. 2 delle conclusioni (CHF 36'800.--, pretesa in via alternativa e non cumulativa rispetto all'accertamento di nullità) e delle pretese di cui ai n. 3 e 4 (complessivamente CHF 19'949.60), ammonta a CHF 56'749.60. Trattandosi di valore litigioso superiore a CHF 30'000.--, trova applicazione la procedura ordinaria (art. 219 segg. CPC, a contrario rispetto all'art. 243 cpv. 1 CPC) e non l'esenzione dalle spese processuali prevista dagli art. 113 cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC per le controversie di lavoro di valore inferiore a tale soglia.

La procedura di conciliazione è stata esperita senza esito dinanzi all'Autorità di conciliazione in materia di lavoro del Distretto di Lugano in data 10 novembre 2025. L'autorizzazione ad agire, rilasciata in pari data, è stata notificata al patrocinatore dell'Attore il 13 novembre 2025. Il termine di tre mesi per l'inoltro della

petizione secondo l'art. 209 cpv. 3 CPC è pertanto rispettato con il deposito della presente petizione.

All'udienza di conciliazione del 10 novembre 2025, le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi patrocinatori. Non è stato possibile raggiungere un accordo transattivo, le posizioni delle parti risultando inconciliabili sia quanto alla validità della disdetta, sia quanto all'entità delle pretese accessorie per lavoro straordinario e bonus.

Trattandosi di procedura ordinaria ai sensi degli art. 219 segg. CPC, la presente petizione sarà seguita, salvo diverso ordine del Pretore, da una risposta scritta della Convenuta, da un eventuale secondo scambio di allegati scritti (replica e duplica) e successivamente da un'udienza istruttoria e dibattimentale, con interrogatorio delle parti e assunzione delle prove testimoniali e, se del caso, peritali indicate più sotto. Le diverse pretese fatte valere con la presente petizione, pur fondate su cause giuridiche distinte, possono essere cumulate in un'unica petizione ai sensi dell'art. 90 CPC, essendo tutte deducibili con la procedura ordinaria dinanzi al medesimo Pretore.

Le diverse pretese fatte valere con la presente petizione, pur fondate su cause giuridiche distinte (disdetta nulla o abusiva, lavoro straordinario, bonus), possono essere cumulate in un'unica petizione ai sensi dell'art. 90 CPC, essendo tutte deducibili con la procedura ordinaria dinanzi al medesimo Pretore e tra le stesse parti.

L'Attore ha versato, entro il termine fissato, l'anticipo spese richiesto dalla Pretura con la notifica dell'autorizzazione ad agire, come da ricevuta che sarà prodotta su richiesta del Pretore.

## II. In fatto

### 1. Le parti e il contesto dell'impiego

**1.** L'Attore, nato il 14 maggio 1978, è stato assunto dalla Convenuta, società attiva nella distribuzione di apparecchiature professionali per il settore odontoiatrico con sede principale a Zurigo e succursale a Manno, con contratto di lavoro 14 febbraio 2019 (Doc. 1), con inizio del rapporto il 1° marzo 2019 e funzione di Responsabile vendite Svizzera italiana presso la succursale di Manno.

**2.** La succursale di Manno conta, oltre all'Attore, altri due collaboratori addetti alle vendite, tra cui il Sig. Fabio Noseda, e due collaboratrici amministrative. Nell'esercizio della propria funzione, l'Attore era gerarchicamente subordinato al Sig. Claudio Vassalli, Direttore della succursale di Manno, e, per le linee direttive commerciali a livello nazionale, al Sig. Urs Baumgartner, Direttore vendite Svizzera, con sede a Zurigo (Doc. 1, Doc. 2).

**3.** Durante quasi sei anni di servizio, l'Attore si è occupato in particolare della clientela del settore odontoiatrico e ortopedico del Cantone Ticino e delle regioni limitrofe, curando personalmente i rapporti con oltre quaranta clienti attivi, partecipando alle principali fiere di settore e organizzando le campagne promozionali regionali, senza che gli venisse mai assegnato un assistente o un collaboratore di supporto per tali compiti. La regione affidata all'Attore comprendeva, oltre al Cantone Ticino, anche la Mesolcina e la Valle di Poschiavo, con uno sviluppo territoriale che imponeva frequenti trasferte in automobile.

**4.** L'Attore percepiva un salario mensile lordo di base di CHF 9'200.--, tredicesima mensilità compresa, oltre a provvigioni variabili sul fatturato dei nuovi contratti conclusi nella propria regione, come risulta dal contratto di lavoro (Doc. 1, art. 3) e dalle buste paga del secondo semestre 2024 (Doc. 3). Sino al colloquio del 12 settembre 2024, di cui si dirà più sotto, la valutazione del lavoro dell'Attore da parte della Convenuta era stata costantemente positiva, come risulta dall'assenza, in quasi sei anni di servizio, di qualsiasi contestazione scritta, diffida o procedura disciplinare nei suoi confronti.

## 2. Il lavoro straordinario

**5.** L'orario di lavoro contrattuale era di 42 ore settimanali (Doc. 2, art. 1). Per le esigenze del proprio incarico, in particolare in occasione di visite alla clientela, chiusure di fine mese, campagne promozionali e fiere di settore, l'Attore ha costantemente prestato lavoro straordinario, sovente sollecitato direttamente dal Sig. Vassalli anche al di fuori del normale orario di lavoro, come risulta dallo scambio di messaggi tra l'Attore ed i colleghi Vassalli e Noseda (Doc. 13).

**6.** L'Attore non disponeva di alcuna effettiva autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro: gli obiettivi di visita alla clientela, il numero minimo di contatti settimanali e le scadenze di chiusura dei rapporti mensili erano fissati unilateralmente dalla direzione vendite di Zurigo, che ne verificava puntualmente il rispetto. Lo stesso regolamento del personale invocato dalla Convenuta (Doc. 2, art. 2) subordina la qualifica di collaboratore con funzioni dirigenziali elevate, e la conseguente esclusione dalla normativa sul lavoro straordinario, a un'effettiva autonomia organizzativa che l'Attore, per le ragioni appena esposte, non possedeva.

**7.** Secondo il conteggio delle ore straordinarie tenuto personalmente dall'Attore sulla base della propria agenda di lavoro (Doc. 4), nel corso del 2024 sono state prestate complessivamente 184 ore straordinarie, non compensate né mediante tempo libero né mediante pagamento, per un importo complessivo di CHF 10'620.60, calcolato al salario orario di riferimento aumentato del supplemento legale del 25% ai sensi dell'art. 321c cpv. 3 CO.

**8.** L'attendibilità del conteggio dell'Attore è stata confermata da una perizia di parte affidata alla Bernasconi Fiduciaria SA, di Lugano, che ha esaminato l'agenda di lavoro, lo scambio di messaggi prodotto e il conteggio stesso, giudicando plausibile il numero di ore indicato (Doc. 10). La perizia ha altresì verificato la coerenza tra le ore indicate dall'Attore e la frequenza degli spostamenti verso i clienti della regione, risultante dalle note spese chilometriche conservate dall'Attore stesso.

**9.** La sistematicità del lavoro straordinario prestato dall'Attore risulta altresì dal rapporto delle visite alla clientela del mese di gennaio 2025 (Doc. 14), da cui emerge che l'Attore ha continuato a svolgere attività per conto della Convenuta anche nei giorni immediatamente precedenti l'insorgere della propria incapacità lavorativa.

## 3. Il bonus 2024

**10.** In base al regolamento provvigioni e bonus 2024 della Convenuta (Doc. 11), l'Attore aveva diritto a un bonus annuo massimo di CHF 12'000.--, calcolato in funzione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di fatturato assegnato alla regione Svizzera italiana, obiettivo che l'Attore stesso non aveva potuto negoziare né discutere. Il fatturato realizzato dalla regione nel corso del 2024 corrispondeva a circa il 79% dell'obiettivo annuo, con diritto a un bonus di CHF 9'480.--, mai versato dalla Convenuta. Il bonus 2024 non è mai stato oggetto di contestazione da parte della Convenuta quanto alla sua esistenza in linea di principio, essendosi la Convenuta limitata, nei contatti successivi alla disdetta, a rinviarne la discussione a tempo indeterminato.

## 4. Il colloquio di settembre 2024 e l'assenza di richiami

**11.** Il colloquio del 12 settembre 2024, su cui la Convenuta fonda parte della propria difesa, aveva ad oggetto una ordinaria verifica semestrale degli obiettivi commerciali, analoga a quelle svoltesi negli anni precedenti, e non ha dato luogo ad alcun richiamo formale né ad alcuna comunicazione scritta di messa in mora circa il rendimento dell'Attore. Nessun verbale del colloquio è stato in quell'occasione sottoposto all'Attore per sottoscrizione, né gli è stato indicato che la prosecuzione del rapporto di lavoro fosse in discussione.

**12.** Prima della malattia di cui al n. 13 che segue, l'Attore non aveva mai ricevuto, né per scritto né oralmente, alcun richiamo o critica formale circa il proprio operato, né alcuna diffida ai sensi della quale il mantenimento del rapporto di lavoro fosse posto in dubbio; il rapporto di collaborazione con i superiori era sempre stato descritto come regolare e cordiale. Anche le valutazioni interne della Convenuta relative agli anni 2019 a 2023, se prodotte in causa, confermeranno tale apprezzamento costantemente positivo.

### 5. La malattia e la disdetta

**13.** In data 6 gennaio 2025 l'Attore è stato colto da un'incapacità lavorativa totale, a seguito di un intervento chirurgico ortopedico urgente, come attestato dal certificato medico della Dr. med. Giulia Pace in pari data (Doc. 5).

**14.** Il certificato medico è stato recapitato a mano presso la reception della succursale di Manno in data 7 gennaio 2025, alle ore 09:15, come risulta dalla ricevuta sottoscritta dal Sig. C. Vassalli (Doc. 7). La Convenuta era pertanto a conoscenza dell'incapacità lavorativa dell'Attore già a partire da tale data, tramite il proprio direttore di succursale.

**15.** L'incapacità lavorativa è stata prorogata dalla Dr. med. Giulia Pace, con certificato del 17 gennaio 2025, fino al 10 febbraio 2025 incluso (Doc. 6).

**16.** Con lettera datata 15 gennaio 2025 (Doc. 8), la Convenuta ha comunicato all'Attore la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2025, motivandola con il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita. La disdetta è dunque stata notificata mentre l'Attore si trovava, a conoscenza della Convenuta, in un periodo di incapacità lavorativa per malattia non imputabile a propria colpa, senza che la direzione attendesse la fine del periodo di incapacità o verificasse altrimenti la situazione presso la succursale di Manno. Nessun contatto è stato preso dalla Convenuta con l'Attore, né direttamente né per il tramite del proprio medico di fiducia, prima dell'invio della lettera di disdetta.

**17.** Con lettera del proprio patrocinatore del 10 marzo 2025 (Doc. 9), l'Attore si è opposto per scritto alla disdetta, nel rispetto del termine di cui all'art. 336b CO, riservandosi espressamente ogni pretesa, in particolare quelle per lavoro straordinario e bonus.

### 6. Le conseguenze economiche

**18.** La Convenuta ha cessato il versamento del salario al 31 marzo 2025 e non ha corrisposto alcun importo a titolo di lavoro straordinario né di bonus 2024.

**19.** Dopo un periodo di ricerca di un nuovo impiego, l'Attore ha potuto riprendere un'attività lavorativa, a condizioni economiche inferiori a quelle precedenti, a partire dal 1° luglio 2025, con un salario mensile lordo di CHF 7'500.--, sensibilmente inferiore a quello percepito alle dipendenze della Convenuta. Tale nuovo impiego, di natura e responsabilità inferiori a quello precedentemente svolto, non compensa in alcun modo il pregiudizio economico e professionale subito dall'Attore a seguito della disdetta.

**20.** Il mancato versamento tempestivo delle somme dovute ha altresì costretto l'Attore a sostenere spese per l'allestimento della perizia di parte di cui al n. 8 che precede, fatturata dalla Bernasconi Fiduciaria SA per CHF 2'724.12, IVA compresa (Doc. 15).

## III. In diritto

### 1. Il rapporto di lavoro

**21.** Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto individuale di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO. L'Attore ha prestato ininterrottamente la propria attività dal 1° marzo 2019 fino alla

cessazione del rapporto, maturando quasi sei anni di servizio.

## 2. La nullità, rispettivamente il carattere abusivo, della disdetta

**22.** Giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, dopo il tempo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia non imputabile a sua colpa, per 180 giorni dal sesto anno di servizio. L'Attore, in servizio dal 1° marzo 2019, si trovava nel proprio sesto anno di servizio al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa il 6 gennaio 2025. La disdetta datata 15 gennaio 2025, intervenuta mentre l'Attore era già incapace al lavoro e tale circostanza era nota alla Convenuta (Doc. 7), è nulla ai sensi dell'art. 336c cpv. 2 prima frase CO. Il computo degli anni di servizio, calcolato a partire dal 1° marzo 2019, conferma tale conclusione: il quinto anno di servizio si è concluso il 28 febbraio 2024 e il sesto anno di servizio, cui si applica il termine di protezione di 180 giorni, è iniziato il 1° marzo 2024 per concludersi il 28 febbraio 2025, ricomprendendo pertanto la data del 6 gennaio 2025.

A differenza del caso in cui la disdetta sia data prima dell'inizio del periodo di protezione, ipotesi in cui il termine di disdetta non ancora scaduto sarebbe semplicemente sospeso e riprenderebbe a decorrere dopo la fine del periodo, nel caso di specie la disdetta è stata data durante il periodo di protezione stesso. Essa è pertanto priva di qualsiasi effetto e, se la Convenuta intende comunque sciogliere il rapporto di lavoro, dovrà essere rinnovata dopo la cessazione della protezione, con le conseguenze retributive esposte nelle conclusioni.

**23.** La conoscenza dell'incapacità lavorativa da parte della Convenuta risulta già dalla ricevuta di trasmissione del certificato medico, sottoscritta dal direttore della succursale di Manno il 7 gennaio 2025 (Doc. 7), ossia da un collaboratore con funzioni dirigenziali presso la sede alla quale l'Attore era assegnato. La conoscenza acquisita da un simile collaboratore è opponibile alla Convenuta, indipendentemente dal momento in cui la sede centrale di Zurigo ne sia stata eventualmente informata a sua volta. Qualsiasi tesi secondo cui solo la conoscenza della direzione centrale sarebbe rilevante condurrebbe a un risultato manifestamente elusivo della protezione legale, permettendo al datore di lavoro di organizzarsi internamente in modo da ritardare artificialmente il momento della conoscenza formale.

**24.** In via subordinata, qualora il Pretore non ritenesse adempiuti i presupposti della nullità, la disdetta è comunque abusiva ai sensi dell'art. 336 CO: essa è stata comunicata in concomitanza con un'incapacità lavorativa nota alla Convenuta, senza che all'Attore fosse mai stato rivolto un previo richiamo formale, in violazione del dovere di considerazione del datore di lavoro verso un collaboratore con quasi sei anni di servizio e in assenza di qualsivoglia avvertimento circa un possibile scioglimento del rapporto. L'indennità ai sensi dell'art. 336a CO è da fissare, tenuto conto della durata del rapporto, dell'età dell'Attore e delle circostanze della disdetta, in CHF 36'800.--, corrispondenti a quattro mensilità. Tale importo tiene conto, in particolare, della lunga durata del rapporto di lavoro, dell'assenza di qualsiasi precedente richiamo, dell'età dell'Attore al momento della disdetta (46 anni) e delle difficoltà incontrate nella ricerca di un nuovo impiego equivalente, culminata nell'accettazione di una posizione a condizioni economiche sensibilmente inferiori.

Si rileva sin d'ora che l'eventuale reddito percepito dall'Attore da un nuovo impiego successivo alla disdetta non incide sul diritto all'indennità per disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336a CO, trattandosi di una sanzione civile a carico del datore di lavoro e non di un risarcimento del danno in senso proprio; la deduzione di un simile reddito è prevista dalla legge solo in relazione al salario dovuto durante la sospensione del termine di disdetta ai sensi dell'art. 336c CO, e non in relazione all'indennità di cui all'art. 336a CO.

## 3. Il lavoro straordinario

**25.** Ai sensi dell'art. 321c cpv. 1 e 3 CO, il lavoratore tenuto a prestare ore suppletive ha diritto, in assenza di compensazione mediante tempo libero, al salario normale aumentato di almeno un quarto. Anche i quadri e i collaboratori con responsabilità direttive conservano, secondo la giurisprudenza, il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, salvo disporre di un'effettiva autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro (DTF 129 III 171). Una rinuncia contrattuale non può in ogni caso riguardare ore già prestate (DTF 124 III 469). L'Attore, privo di autonomia nella definizione del proprio orario e costantemente sollecitato dai superiori anche fuori orario (Doc. 13), ha pertanto diritto all'intero importo per le 184 ore straordinarie prestate nel 2024.

**26.** Il conteggio tenuto dall'Attore (Doc. 4) trova riscontro sia nello scambio di messaggi prodotto (Doc. 13), sia nella perizia di parte allestita dalla Bernasconi Fiduciaria SA (Doc. 10), che ne ha verificato la plausibilità sulla base di una metodologia indipendente. L'onere di tenere un sistema di rilevamento dell'orario di lavoro incombe in primo luogo al datore di lavoro; l'eventuale assenza, presso la Convenuta, di una registrazione conforme non può risolversi a sfavore dell'Attore. La Convenuta non ha mai contestato, prima dell'introduzione della presente causa, la sussistenza di lavoro straordinario, limitandosi a non corrisponderne la retribuzione; tale atteggiamento è incompatibile con la tesi, sviluppata solo in causa, di una presunta piena autonomia dell'Attore nella gestione del proprio orario.

## 4. Il bonus 2024

**27.** Il bonus previsto dal regolamento provvigioni e bonus 2024 (Doc. 11) è calcolato secondo una formula oggettiva, legata esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di fatturato misurabili, e non dipende da un apprezzamento discrezionale del datore di lavoro quanto al suo ammontare. Esso costituisce pertanto, nella sua sostanza, una componente del salario ai sensi dell'art. 322 CO e non una semplice gratifica ai sensi dell'art. 322d CO (DTF 129 III 276). Anche qualora fosse qualificato come gratifica, esso sarebbe comunque dovuto proporzionalmente, avendo tutte le caratteristiche di una componente salariale (DTF 109 II 447). Una clausola che ne subordini il versamento alla sussistenza di un rapporto di lavoro non disdetto alla data di pagamento non può validamente privare l'Attore di una pretesa già maturata con la propria prestazione lavorativa nel corso del 2024, durante il quale il fatturato è stato interamente realizzato. Né può essere addotta a discolpa della Convenuta la circostanza che l'Attore non fosse più alle sue dipendenze al momento del pagamento previsto per il mese di aprile 2025, posto che tale circostanza è la conseguenza della disdetta illecita oggetto della presente causa e non può pertanto essere invocata dalla stessa parte che l'ha causata.

## 5. Interessi, spese e conclusioni

**28.** Le pretese dell'Attore sono produttive di interesse moratorio del 5% ai sensi dell'art. 104 CO dalle rispettive scadenze indicate nelle conclusioni, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro per la pretesa principale e subordinata, e dalla rispettiva scadenza legale o contrattuale per il lavoro straordinario e il bonus. Per il lavoro straordinario, l'interesse decorre dal 1° gennaio 2025, data a far tempo dalla quale l'intero importo relativo all'anno 2024 era esigibile; per il bonus, dal 1° aprile 2025, data del mancato pagamento previsto dal regolamento aziendale.

**29.** Essendo il valore litigioso superiore a CHF 30'000.--, non trova applicazione la gratuità processuale prevista dagli art. 113 cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC per le controversie di lavoro di valore inferiore a tale soglia; le spese processuali e le ripetibili seguono pertanto l'esito della causa secondo le regole ordinarie e la tariffa cantonale applicabile.

**30.** L'Attore si riserva espressamente di precisare e, se necessario, aumentare le proprie pretese nel corso del procedimento, in particolare all'esito dell'assunzione delle prove relative al numero esatto delle ore straordinarie prestate e all'entità del danno subito.

## Mezzi di prova

Doc. 1 Contratto di lavoro 14 febbraio 2019: a dimostrazione del rapporto contrattuale, della funzione e delle condizioni economiche convenute. Il documento riporta altresì le modalità di versamento del salario e le condizioni relative al veicolo aziendale.

Doc. 2 Regolamento del personale (estratto): a dimostrazione dell'orario di lavoro contrattuale e della disciplina del lavoro straordinario. L'art. 2 del regolamento è determinante per stabilire se l'Attore disponesse, o non disponesse, di un'effettiva autonomia organizzativa.

Doc. 3 Buste paga luglio-dicembre 2024: a dimostrazione del salario effettivamente percepito. Le buste paga permettono altresì di calcolare con precisione il salario orario di riferimento utilizzato per il computo del lavoro straordinario.

Doc. 4 Conteggio ore straordinarie 2024: a dimostrazione del numero di ore straordinarie prestate e del relativo importo. Il documento riporta il dettaglio mensile delle ore prestate e la formula di calcolo applicata.

Doc. 5 Certificato medico 6 gennaio 2025: a dimostrazione dell'insorgere dell'incapacità lavorativa. Il certificato indica altresì la natura dell'intervento chirurgico che ha reso necessaria l'assenza dal lavoro.

Doc. 6 Certificato medico di proroga 17 gennaio 2025: a dimostrazione della prosecuzione dell'incapacità lavorativa. Il documento conferma la continuità dell'incapacità lavorativa, senza soluzione di continuità rispetto al primo certificato.

Doc. 7 Ricevuta di trasmissione del certificato medico, 7 gennaio 2025: a dimostrazione della conoscenza dell'incapacità lavorativa da parte della Convenuta prima della disdetta. La ricevuta riporta la data, l'ora e il nominativo del dipendente della Convenuta che ha ricevuto il documento.

Doc. 8 Lettera di disdetta: a dimostrazione della data e del contenuto della disdetta. La lettera riporta altresì la motivazione addotta dalla Convenuta e la dispensa dalla prestazione lavorativa durante il preavviso.

Doc. 9 Opposizione alla disdetta, 10 marzo 2025: a dimostrazione del rispetto del termine di cui all'art. 336b CO. La lettera riserva espressamente tutte le pretese dell'Attore, comprese quelle oggetto della presente petizione.

Doc. 10 Perizia di parte, Bernasconi Fiduciaria SA: a conferma della plausibilità del conteggio delle ore straordinarie. La perizia descrive la metodologia seguita e i documenti esaminati ai fini della verifica.

Doc. 11 Regolamento provvigioni e bonus 2024: a dimostrazione del diritto al bonus e delle sue modalità di calcolo. Il regolamento riporta la formula di calcolo del bonus e le relative modalità di versamento.

Doc. 12 Conferma di pagamento Banca Lemano SA: a dimostrazione delle modalità di versamento del salario. Il documento consente di verificare la regolarità dei versamenti salariali effettuati dalla Convenuta.

Doc. 13 Scambio di messaggi WhatsApp novembre-dicembre 2024: a dimostrazione della sollecitazione del lavoro straordinario da parte dei superiori. Lo scambio documenta la prassi, instauratasi tra i superiori e l'Attore, di richiedere prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro.

Doc. 14 Rapporto visite clienti gennaio 2025: a dimostrazione della continuità dell'attività dell'Attore sino all'insorgere della malattia. Il rapporto, redatto dall'Attore secondo la prassi aziendale, elenca le visite effettuate nei giorni immediatamente precedenti l'insorgere della malattia.

Doc. 15 Fattura Bernasconi Fiduciaria SA: a dimostrazione delle spese sostenute dall'Attore per l'allestimento della perizia di parte. La fattura comprova l'esborso sostenuto dall'Attore per l'allestimento della perizia di parte prodotta come Doc. 10.

Interrogatorio delle parti. Prova testimoniale: Claudio Vassalli, Fabio Noseda. Eventuale perizia giudiziaria sul conteggio delle ore straordinarie.

Con ogni riserva,

Avv. Chiara Moresi
(patrocinatrice dell'Attore)